



訴願決定書

案 號： 1113031004
要 旨： 因違反建築法事件提起訴願
發文日期： 民國 111 年 12 月 27 日
發文字號： 新北府訴決字第 1111883374 號
相關法條： 行政程序法 第 48、72、73、74 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1113031004 號

訴願人 陳○勳

代理人 陳○璇

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起**訴願逾法定期間**者，原處分即歸確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。
- 二、次按「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。」行政程序法第 72 條第 1 項前段定有明文。本件訴願人不服原處分機關民國（下同）111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號處分書（下稱系爭處分書）所為之處分，依首揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。經查系爭處分書於 111 年 8 月 24 日經郵務機關送達至訴願人之戶籍地：「新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓」，並經訴願人本人於送達證書蓋章以示簽收，又系爭處分書內亦已教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關，此有系爭處分書及送達證書影本等附卷可稽。核計其提起訴願之 30 日法定期間，應自 111 年 8 月 25 日起算，因訴願人設籍於本市，無須扣除在途期間，其訴願期間至 111 年 9 月 23 日屆滿。惟訴願人遲至 111 年 9 月 30 日始提起訴願，此有訴願書上機關收文戳及收文條碼所載日期可考，是其訴願之提起已逾越 30 日之法定不變期間。揆諸首揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 李永裕（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 林泳玲
委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 12 月 27 日